

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ПИСЬМО
от 22 марта 2013 г. N 19-2-12-3578**

Рассмотрев обращение, сообщается, что в соответствии с **ч. 4 ст. 4** Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в случае, если положениями названного **закона** устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу его соответствующих положений, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений, применяются ранее действовавшие требования.

Учитывая изложенное, собственник вправе выбирать способ обеспечения пожарной безопасности такого объекта путем выполнения положений названного **закона** и нормативных документов по пожарной безопасности, принятых в его развитие, либо реализации требований нормативных документов, в соответствии с которыми указанный объект запроектирован и построен.

При этом, для объектов, построенных до вступления в силу названного **закона**, обеспечение пожарной безопасности подтверждается определением уровня пожарной безопасности в соответствии с **ГОСТ 12.1.004-91*** "Пожарная безопасность. Общие требования", для зданий, запроектированных и построенных после его вступления в силу - на основании расчета пожарного риска, выполненного по утвержденным в установленном порядке методикам.

Заместитель
главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
А.А.МАКАРЕВИЧ

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> МЧС России от 22.03.2013 N 19-2-12-3578

<О рассмотрении обращения>